divina seguros

Condiciones Generales

ACCIDENTES DE FEDERACIONES

Ciclismo

DIVINASEGUROS.COM

LEGISLACIÓN APLICABLE

Esta póliza de seguro se rige por lo dispuesto en la Ley 50/1980 de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (BOE de 17 de octubre de 1980) y demás normas que lo complementan, por las normas de las disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación y por lo convenido en las condiciones generales, particulares y especiales del contrato.

Igualmente, al presente contrato le es aplicable la Ley 20/2015 de 14 de julio de ordenación, supervisión y solvencias de las entidades aseguradora y reaseguradoras, el reglamento que la desarrolla y demás normas complementarias.

Integran el presente contrato: las condiciones generales y particulares, y los suplementos o apéndices que se emitan al mismo.

El control de la actividad aseguradora de Divina Pastora Seguros, Mutua de Seguros, con domicilio social en Valencia, calle Xátiva, número 23, corresponde al Reino de España y, en concreto, al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Ambas partes acuerdan expresamente someterse al orden civil y mercantil, quedando por tanto excluida la jurisdicción social salvo indicación expresa en póliza.

Por todo lo anterior, tendrá la consideración de 'Accidente deportivo' cubierto por la póliza, únicamente aquel hecho que reúna los requisitos indicados en las Condiciones Generales y Particulares de la póliza, en desarrollo de la Ley de Contrato de Seguro. No será de aplicación la declaración de accidente emitida por cualquier otro organismo fuera del ámbito civil o mercantil.

Siguiendo el mandato de la Ley, las Condiciones de la póliza de seguro han sido redactadas procurando que su forma sea clara y precisa, a fin de que quienes tienen interés en el contrato puedan conocer su alcance exacto.

CONDICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

Datos identificativos

Tomador del Seguro

Nombre: Federación Aragonesa de Ciclismo.
NIF: G50228980
Dirección: Avda de Jose Atares 101, Semisótano 50018 Zaragoza

Póliza: 8626527

Duración; Desde las 00:00 horas del 01/01/2026 hasta las 24 horas del 31/12/2026

Renovable a partir del 01/01/2027

CAPÍTULO II

Objeto y alcance del Seguro

Artº. 1º. INTERÉS ASEGURADO

El cumplimiento de los compromisos del Tomador del Seguro con los asegurados, cuando éstos sufran un accidente deportivo cubierto por la póliza.

El asegurador garantiza el pago de las indemnizaciones previstas en las condiciones particulares de esta póliza, cuando el asegurado sufra un accidente deportivo durante:

a) La celebración de una competición o actividad deportiva debidamente organizada o dirigida por los organismos deportivos correspondientes;
b) Los calentamientos y entrenamientos organizados por los clubes, siempre que se realicen en lugar adecuado y bajo la dirección y control de entrenadores o personal técnico cualificado.
c) Los accidentes que sufra el asegurado al ir y volver a las competiciones oficiales, calentamientos y entrenamientos organizados por los clubes (riesgo "in itinere"), mediante el uso como conductor o pasajero, de vehículos privados de transporte terrestre y vehículos públicos de transporte terrestre, marítimo o aéreo en líneas regulares y/o vuelos charter, debidamente autorizados.

d) En el supuesto de accidente “in itinere”, esta póliza garantizará el defecto o insuficiencia en cualquier otra póliza que pudiera estar contratada por el vehículo siniestrado o cualquier otro medio de locomoción utilizado.

Asimismo, el asegurador, dentro de los límites y condiciones estipulados en las Condiciones Generales y Particulares de la póliza, pondrá a disposición del asegurado, dentro del territorio nacional, una amplia oferta de profesionales sanitarios y centros sanitarios autorizados de los que el asegurado podrá solicitar la asistencia médica y quirúrgica en caso de accidente deportivo que causa lesiones corporales.

Divina Seguros se hará cargo, siempre que se cumplan las previsiones de esta póliza, del coste de la asistencia sanitaria que los mencionados profesionales y centros sanitarios debidamente autorizados preste a los asegurados. A los efectos de esta cobertura, tendrán también la consideración de accidente los siguientes hechos, siempre que se produzcan de forma no intencionada:

a) Las infecciones, cuando el agente patógeno haya penetrado en el cuerpo mediante lesión producida por un accidente asegurado. Asimismo, se incluyen las mordeduras de animales y las picaduras de insectos, con exclusión de toda infección general que éstas generen, como malaria, tifus, fiebre amarilla, enfermedad del sueño y similares. Se excluyen los hechos derivados de infecciones por uso de jeringuillas, agujas y cualquier tipo de material médico.

b) Las insolaciones, congelaciones u otras influencias de la temperatura o de la presión atmosférica.

c) Las consecuencias de intervenciones quirúrgicas y tratamientos, si son motivados por un accidente cubierto por la póliza.

d) Los accidentes debidos a ataques de apoplejía, vahídos, desvanecimientos, síncopes, crisis epilépticas, enajenación mental, inconsciencia o sonambulismo, siempre que dichas dolencias no se hubieran puesto de manifiesto antes de la contratación de la póliza.

e) En general, aquellos hechos que no se encuentren expresamente excluidos o limitados en las Condiciones Particulares y Generales de la póliza.

Las prestaciones del seguro tienen ámbito mundial, excepto lo que expresamente pueda indicarse para alguna de las garantías contratadas.

Si el Asegurado fija su residencia en el extranjero, quedarán suspendidas las garantías del seguro de manera inmediata.

Se entiende por cambio de residencia habitual al extranjero cuando el asegurado permanezca más de 183 días al año en otro país, o cuando haya fijado su residencia fiscal en otro país.

DEFINICIONES:

En este contrato se entiende por:

1 - Tomador del Seguro: la persona física o jurídica que formula la Solicitud de Seguro para que se pueda elaborar la póliza, y suscribe el contrato con el Asegurador.

2 - Asegurado: cada una de las personas físicas sobre las que está concertado el seguro.

3 – Asegurador o "Divina Seguros": Divina Pastora Seguros, Mutua de Seguros, que garantiza la realización de las prestaciones previstas en caso de siniestros.

4.-Grupo de Asegurados: Conjunto de personas físicas delimitadas por alguna característica común destinada a la intención de asegurarse y que, cada una de las cuales, cumple las condiciones legales para ser asegurado.

5 - Beneficiario: en caso de fallecimiento, la persona física o jurídica que, tras designación por el Tomador y/o Asegurado, es titular del derecho a la prestación garantizada.

Si no hubiera designación expresa en testamento o en póliza, los beneficiarios en caso de fallecimiento serán los herederos legales del asegurado.

El beneficiario no podrá ser el Tomador del Seguro, si este no es el asegurado, salvo consentimiento expreso del asegurado.

En caso de cualquier otra prestación, el beneficiario de la misma será el propio Asegurado, salvo pacto expreso en contrario.

6 - Prima: el precio del seguro. El recibo contendrá, además, los recargos e impuestos que sean de legal aplicación.

7 - Carencia: el período de tiempo durante el cual la cobertura del seguro o de alguna de sus garantías, no surte efecto.

8 – Accidente deportivo: lesión corporal o muerte que deriva de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del Asegurado acaecido durante la práctica deportiva. Se incluyen exclusivamente los ocurridos durante la celebración de una competición o actividad deportiva, entrenamiento o desplazamiento, debidamente programada y organizada o dirigida por la Federación, club u organismo deportivo, excluyéndose por tanto la práctica privada de dicho deporte.

9 - Siniestro: todo hecho derivado de un accidente cuyas consecuencias estén total o parcialmente cubiertas por las garantías de la póliza. Se considera que constituye un solo y único siniestro el conjunto de daños y/o perjuicios derivados de un acaecimiento originado en un mismo lugar y tiempo.

10 - Suma Asegurada: el límite máximo de indemnización fijado en cada una de las garantías de la póliza, a abonar por el Asegurador en caso de siniestro. Cuando el seguro es contratado con límite y/o sublímites, la responsabilidad del Asegurador no será la indicada en el párrafo anterior, sino el importe fijado en las correspondientes garantías.

11 - Riesgo 'in itinere': el traslado desde el domicilio del asegurado hasta el lugar donde se desarrolla la actividad objeto del seguro, y el de regreso hasta su domicilio.

12 - Hora de Inicio y Fin de las coberturas: la póliza entra en vigor a las 00:00 horas del día de efecto señalado, y finaliza a las 24:00 horas del día de finalización indicado.

13 - Cúmulo máximo por siniestro: Salvo indicación en contra expresada en la póliza, la cobertura por todos los conceptos garantizados en la póliza **queda limitada a un máximo de 28.500.000 euros por siniestro.**

Artº. 2º. OBJETO DEL SEGURO

Por la presente póliza se garantizan las coberturas y prestaciones especificadas en estas Condiciones Generales y en las Condiciones Particulares, con las limitaciones asimismo indicadas en las mismas.

Artº. 3º. GARANTÍAS CONTRATADAS

A continuación se definen las Garantías contratadas para los distintos grupos y asegurados de esta póliza, según el detalle indicado en las Condiciones Particulares.

En ningún caso el objeto de esta póliza es asegurar, en caso de accidente deportivo objeto de cobertura en póliza, los límites indemnizatorios establecidos en la Nueva Ley del Deporte (Ley 39/2022 de 30 de diciembre).

(Se garantizan exclusivamente las Garantías relacionadas para cada Grupo de Asegurados).

3º. 1. MUERTE POR ACCIDENTE

Si a consecuencia de un accidente amparado por la póliza, se produce la muerte del asegurado, el Asegurador pagará la prestación garantizada a los beneficiarios.

- **Fallecimiento del asegurado cuando éste se produzca como consecuencia de accidente en la práctica deportiva** (será aquel que sea consecuencia directa de la práctica deportiva asegurada): **6.010,12 €.**

En caso de **menores de 14 años, la cantidad será de 3.000 € en concepto de gastos de sepelio** (con independencia del importe del gasto efectivamente asumido).

- **Fallecimiento del asegurado cuando éste se produzca en la práctica deportiva, pero sin causa directa del mismo: 1.803,04 €.**

  En caso de **menores 14 años la cantidad será de 1.803,04 € en concepto de gastos de sepelio** (con independencia del importe del gasto efectivamente asumido).

Los pagos que el Asegurador pudiera haber realizado por la cobertura de incapacidad permanente como consecuencia del accidente deportivo que ocasione el fallecimiento del asegurado se deducirán de la indemnización debida en caso de muerte, si ésta es superior.

Esta garantía cesa al finalizar la anualidad en la que el asegurado cumpla la edad establecida como límite en las condiciones particulares.

3°. 2. INCAPACIDAD PERMANENTE SEGÚN BAREMO, POR ACCIDENTE

Se entiende por Incapacidad Permanente la situación de pérdida o limitación funcional definitiva e irreversible como consecuencia de las secuelas derivadas de un accidente cubierto por la póliza.

La situación de Incapacidad Permanente será indemnizable a partir del momento en que merezca la consideración de estable y definitiva, bajo criterio del especialista médico de la compañía y en atención a los documentos médicos de los centros que atendieron al asegurado y siempre que las constantes vitales del asegurado no sean mantenidas artificialmente. **El grado de incapacidad no guarda relación directa con las distintas calificaciones previstas por la Seguridad Social para la contingencia de Invalidez o Incapacidad Permanente.**

A cada situación de incapacidad permanente le corresponde un grado de invalidez que se determina según lo previsto en el Baremo que figura más adelante. **El grado máximo de indemnización será el 100% del Baremo: 12.020,24 €.**

En el caso de tratarse de una situación de Gran Invalidez (tetraplejia), se considerará de manera automática el 100 % de la garantía de incapacidad.

Esta garantía cesa al finalizar la anualidad en la que el asegurado cumpla la edad establecida como límite en las Condiciones Particulares.

Baremo para valorar los grados de Incapacidad Permanente:

A) CABEZA

DEFICITS NEUROLOGICOS DE ORIGEN CENTRAL	
Deterioro absoluto de las funciones cerebrales superiores	100%
Estado vegetativo persistente	100%
Afasia completa (Alteración total de la formación y comprensión del lenguaje)	40%
Amnesia completa de fijación	40%
Epilepsia postraumática con necesidad de tratamiento continuado	20%
SISTEMA OSEO	
Pérdida de sustancia ósea que requiere craneoplastia	15%
Pérdida de sustancia ósea que no requiere craneoplastia	4%
Pérdida de sustancia importante sin posibilidad de reparación en maxilar superior e inferior con repercusión funcional	30%
SISTEMA OLFATORIO	
Pérdida parcial de la nariz	10%
Pérdida total de la nariz	25%
Pérdida del olfato (Anosmia)	5%
BOCA	
Pérdida de todos los dientes superior e inferior	10%
Amputación total de la lengua	30%
Pérdida del gusto (Ageusia)	5%
Ablación maxilar inferior	25%
OIDO	
Pérdida de una oreja	10%
Pérdida de las dos orejas	25%
Sordera total de un oído	15%
Sordera total de los dos oídos	50%

OCULAR	
Ceguera de un ojo	30%
Ceguera de los dos ojos	100%

B) TRONCO

1) SISTEMA OSEO:	
COLUMNA VERTEBRAL	
a) Pérdida completa de movilidad de columna	60%
b) Segmento cervical: Pérdida completa de los movimientos de flexo-extensión, rotación e inclinación	25%
c) Segmento dorso-lumbar: Pérdida completa de los movimientos de flexo-extensión, rotación e inclinación	30%
COSTILLAS	
Fractura de costillas con deformaciones torácicas persistentes y alteraciones funcionales	10%

2) ÓRGANOS:	
LARINGE Y TRAQUEA	
Parálisis de una cuerda vocal (disfonía)	10%
Parálisis de dos cuerdas vocales (afonía)	30%
Traqueotomizado con cánula	30%
PULMÓN	
Pérdida de un pulmón	25%
RIÑON	
Pérdida de un riñón	25%
Pérdida de los dos riñones	70%
BAZO	
Pérdida del bazo (esplenectomía) con repercusión hematológica	20%
Pérdida del bazo (esplenectomía) sin repercusión hematológica	10%
APARATO GENITAL FEMENINO	

Pérdida de las glándulas mamarias	25%
Pérdida de los ovarios	35%
Pérdida del útero	35%
Deformaciones genitales externos femeninos:	
a) con alteración funcional	40%
b) sin alteración funcional	25%
APARATO GENITAL MASCULINO	
Desestructuración del Pene:	
a) con alteración funcional	40%
b) sin alteración funcional	25%
Pérdida de los testículos	35%

C) EXTREMIDADES SUPERIORES

	Dominante	No Dominante
Pérdida o inutilización de ambos brazos o manos	100%	100%
Pérdida de brazo o mano y una extremidad inferior	100%	100%
Amputación a nivel del húmero	60%	50%
Amputación a nivel del antebrazo o mano	50%	40%
Anquilosis o pérdida total de movimiento		
- del hombro	30%	30%
- codo	25%	25%
- pronosupinación	8%	8%
- muñeca	12%	12%
Parálisis completa del nervio circunflejo, subescapular o musculocutáneo	15%	10%
Parálisis completa del nervio mediano, radial o cubital:		
- A nivel del brazo	25%	20%
- A nivel del antebrazo-muñeca	15%	10%

Fractura no consolidada de húmero o cúbito y radio	25%	25%
Amputación del pulgar	22%	18%
Amputación del índice	15%	12%
Amputación de otro dedo	8%	6%

D) EXTREMIDADES INFERIORES

Pérdida o inutilización de ambas piernas o pies	100%
Pérdida de pierna o pie y una extremidad superior	100%
Amputación a nivel de la cadera	70%
Amputación por encima de la rodilla	60%
Amputación por debajo de la rodilla	45%
Amputación primer dedo	10%
Amputación de otro dedo	3%
Pérdida total de los movimientos de la cadera:	
a) En posición funcional	30%
b) En posición desfavorable	40%
Pérdida total de los movimientos de la rodilla:	
a) En posición funcional	20%
b) En posición desfavorable	30%
Pérdida de los movimientos del tobillo y pie:	
a) Anquilosis articulación tibio tarsiana:	
- En posición funcional	10%
- En posición desfavorable	20%
b) Anquilosís subastragalina	5%
c) Fractura no consolidada del fémur, o tibia y peroné a la vez	30%
Extirpación de la rótula (Patelectomía):	
a) Total	15%
b) Parcial	10%

Deformidades postraumáticas del pie	10%
Acortamientos:	
a) Hasta 1,5 cm.	2%
b) de 1,5 cm. a 3 cm.	5%
c) de 3 cm. a 6 cm.	10%
d) más de 6 cm.	15%
Parálisis completa del nervio ciático	60%
Parálisis completa del nervio ciático poplíteo externo	25%
Parálisis completa del nervio ciático poplíteo interno	15%

Normas para la valoración del Grado de Incapacidad:

a) Las indemnizaciones se fijarán independientemente de la profesión y edad del Asegurado, así como de cualquier otro factor ajeno al baremo.

b) Las lesiones no citadas, al igual que las previstas en el baremo, pero que no son exactamente conformes a las citadas anteriormente, se valorarán teniendo en cuenta su grado comparado con el de los casos citados, sin que influya la profesión del Asegurado.

c) La pérdida de funcionalidad de un órgano o de una extremidad se considera como la pérdida anatómica del mismo. En el caso de los dedos se indemnizará con el 50% del valor de la amputación, excepto el pulgar que se indemniza con el 100%.

Defectos físicos existentes antes del accidente:

a) La valoración de las lesiones de miembros u órganos provocadas por el accidente no puede ser aumentada por el defecto físico previo de otros miembros u órganos que no han sido afectados por el mismo.

b) La pérdida o lesión de miembros u órganos ya malformados se valora por diferencia entre el estado anterior y posterior al accidente.

Existencia de varias lesiones en un mismo miembro u órgano:

En caso de que las lesiones afecten a un sólo miembro u órgano, el cúmulo no puede sobrepasar en ningún caso el porcentaje de invalidez previsto en el baremo para la pérdida total de dicho miembro u órgano.

Existencia de lesiones en diferentes miembros u órganos:

Cuando existen varias lesiones provocadas por un mismo accidente, los grados de incapacidad de cada una de ellas podrán acumularse, sin que dicho grado pueda exceder del 100% sobre el Baremo.

3º. 3. ASISTENCIA SANITARIA POR ACCIDENTE

Se entiende por Asistencia Sanitaria, la prestación de servicios médicos, clínicos y farmacéuticos necesarios para la curación, derivados de un accidente cubierto por la póliza, siempre que la atención médica se haya realizado exclusivamente en territorio nacional y en los centros médicos concertados por el asegurador con las siguientes características:

a) Asistencia médico-quirúrgica y sanatorial: **CUANTÍA ILIMITADA**

b) Asistencia farmacéutica en régimen hospitalario: **CUANTÍA ILIMITADA**

c) Asistencia en régimen hospitalario, de los gastos de prótesis y material de osteosíntesis: **CUANTÍA ILIMITADA**

d) Gastos originados por rehabilitación: **CUANTÍA ILIMITADA**

No obstante, **regirán las siguientes limitaciones:**

1. Asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica y sanatorial en accidentes ocurridos en el extranjero (fuera del territorio español), por todos los conceptos y con un límite temporal de hasta 18 meses desde la fecha del accidente, de 6.010,24 €.

Esta prestación es compatible con las indemnizaciones por pérdidas anatómicas o funcionales, motivadas por accidente deportivo, que se concedan al finalizar el tratamiento.

2. Gastos originados por la adquisición de material ortopédico para la curación de un accidente deportivo (no prevención): 70% del precio de venta al público del mencionado material ortopédico y siempre que haya sido prescrito por un facultativo del Cuadro médico concertado del Asegurador.

3. Gastos originados en odonto-estomatología, por lesiones en la boca motivadas por accidente deportivos: 250 €.

"Se excluyen en todo caso cualquier sustancia o tratamiento para mejorar rendimiento o facilitar crecimiento, con independencia de que hayan sido o no prescritas por profesionales médicos, así como tratamientos con plasma rico en plaquetas o en factores de crecimiento".

Cualquier prestación recibida por el asegurado fuera del ámbito de lo indicado en este artículo quedará excluida de la cobertura de la póliza.

Solicitud de prestación asistencia sanitaria en Cuadro Médico

La Asistencia médica se prestará por los Facultativos y en los Centros Médicos concertados por Divina Seguros. En caso de accidente cubierto por la póliza, **se deberá contactar con Divina Seguros o su proveedor especificado en las condiciones particulares, salvo casos de urgencia vital**, para comunicar el accidente y se le facilitará los datos y ubicación del **Centro Médico** más adecuado en atención a las lesiones sufridas.

No obstante, hay que seguir siempre el protocolo establecido en caso de accidente el cual primará sobre cualquier otra consideración.

En la primera comunicación telefónica, se deberá facilitar al menos:

- Datos personales del accidentado y tipología de lesiones.

- Datos del colectivo al que pertenece el accidentado y número de póliza.

- Fecha, lugar y descripción de la forma de ocurrencia del siniestro.

Posteriormente, y en todo caso en un plazo no superior a 7 días, el accidentado deberá aportar el **Parte de Comunicación de Accidentes** debidamente cumplimentado y sellado por parte del colectivo al que pertenezca. Se podrá facilitar el parte de accidente contactando con el número de teléfono indicado o bien a través del mediador de la póliza. **En los supuestos que no se reciba el parte de accidente debidamente cumplimentado, el coste de la prestación sanitaria correrá a cargo del asegurado.**

Autorización de Asistencia médica

Cualquier prestación de asistencia sanitaria debe ser autorizada previamente por Divina Seguros o su proveedor. **La asistencia sanitaria recibida sin la autorización específica de Divina Seguros o su proveedor carece de cobertura, salvo lo indicado en caso de urgencia vital.**

La autorización de la asistencia médica, ya se trate de una primera asistencia o de asistencia médica sucesiva, se solicitará en los números de teléfono facilitados al efecto. Divina Seguros facilitará la autorización directamente al accidentado y/o al Centro Médico según los casos.

Urgencias vitales

Por urgencia vital se entiende toda condición clínica que implique riesgo de muerte o de secuela funcional grave, de manera que requiere una atención médica inmediata e impostergable. Esta prestación es de obligada atención por cualquier institución de Salud. La condición de riesgo de muerte o de secuela funcional grave deberá ser certificada por un médico/cirujano de la unidad de urgencia pública o privada en que el accidentado haya sido atendido.

En los casos de urgencias vitales que impliquen un riesgo grave para la vida o la integridad del accidentado según se define más abajo, éste podrá ser atendido por el Centro Sanitario más próximo.

Divina Seguros abonará al Centro Sanitario los gastos sanitarios derivados de la asistencia de urgencia al accidentado durante las primeras 48 horas desde la fecha del accidente. Una vez superada la primera asistencia de urgencia, el accidentado deberá ser trasladado a un Centro del Cuadro Médico para continuar su tratamiento.

Divina Seguros no asumirá el coste de las prestaciones una vez superado el plazo de 48 horas indicado en Centros que no pertenezcan al Cuadro Médico, salvo autorización expresa.

3º. 4. TRANSPORTE DEL ACCIDENTADO

Se garantiza, como consecuencia de un accidente cubierto por la póliza, exclusivamente los gastos originados por traslado o evacuación del lesionado desde el lugar del accidente hasta su ingreso definitivo en los hospitales concertados por la póliza del seguro, dentro del territorio nacional y hasta el máximo señalado en las condiciones particulares de la póliza y siempre que el federado accidentado no pueda desplazarse por sus propios medios.

Artº. 4º. EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

1-Personas no asegurables:

Aquellas afectadas de apoplejía, epilepsia, parálisis, enfermedades mentales, delirium tremens, alcoholismo, toxicomanía, o de otras enfermedades graves y/o permanentes.

La garantía relativa a personas afectadas por diabetes mellitus será válida con la doble condición de que la tasa de glucosa en sangre no supere los 200 mg por decilitro y que la diabetes no se haya detectado antes de la contratación de la póliza.

Para menores de 14 años, y salvo indicación expresa en Condiciones Particulares, se excluye la cobertura de Fallecimiento, quedando sustituida por un importe en concepto de Gastos de Sepelio.

2-Riesgos excluidos:

Se considerarán ACCIDENTES DEPORTIVOS EXCLUIDOS, y por tanto, no serán atendidos por Divina Seguros, los ocurridos en las siguientes circunstancias:

a) **Accidentes in itinere.**
b) **Los hechos que no tengan la consideración de accidente deportivo según lo estipulado en el Apartado de Definiciones.**

c) **Los ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor del seguro.**
d) **Los ocasionados a consecuencia de un acto doloso del Asegurado, así como los derivados de su participación activa en delitos, apuestas, duelos, desafíos o riñas, salvo en los casos de legítima defensa o estado de necesidad.**
e) **Suicidio o tentativa de suicidio.**
f) **Operaciones e intervenciones practicada por el Asegurado sobre sí mismo, o por personas carentes de la cualificación profesional legalmente requerida.**
g) **Utilización de helicóptero, avioneta y aviones privados. Cualquier otra aeronave de uso no estricto para el transporte público de pasajeros. Se excluye también la práctica de deportes aéreos, como ala delta, vuelo sin motor, paracaidismo y similares.**
h) **Todo tipo de enfermedades, así como consecuencias de intervenciones quirúrgicas que no hayan sido motivadas por un accidente.**
i) **Los accidentes que produzcan únicamente efectos psíquicos.**
j) **Los producidos cuando el Asegurado se encuentre bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes, y ésta sea la causa del accidente.**
k) **Participación en carreras de vehículos de motor, incluso en entrenamientos, así como uso en circuitos. La práctica de boxeo, artes marciales, gimnasia deportiva, deportes náuticos y de submarinismo, esquí y deportes en la nieve, pesca en alta mar o caza mayor y los definidos como deportes o actividades de riesgo, tales como deportes aeronáuticos, alpinismo, puenting, rafting, descenso de barrancos y otros de similar riesgo.**
l) **Solo mediante el pago de la prima correspondiente y previa aceptación por el asegurador, que quedará reflejada en las Condiciones Particulares, podrán ser asegurables los deportes indicados en el punto anterior (letra "K").**
m) **Tratamientos o material de ortopedia con finalidad preventiva o paliativa, sin que modifiquen el pronóstico final, así como rehabilitación por dolencias ergonómicas o de higiene postural.**
n) **Accidentes ocurridos en regiones inexploradas y/o viajes que tengan carácter de exploración.**
o) **Actividades ilegales o en contra de estipulaciones de los embargos de la ONU o la Unión Europea.**
p) **Hechos de guerra, terrorismo, motines, revoluciones y terremotos, salvo que adquieran el carácter de catastróficos, en cuyo caso quedarán amparados por la legislación especial en vigor. Los accidentes ocurridos fuera del territorio español debidos a dichas causas, no quedarán excluidos si el Asegurado se hallaba en el país en que ocurran con anterioridad a su**

inicio, no tome parte activa en los mismos y el accidente deportivo sobrevenga antes de cumplirse catorce días desde el inicio de dicha situación anómala.

q) Los que sean consecuencia directa o indirecta de una radiación nuclear o contaminación radiactiva, así como los producidos por rayos láser, máser o ultravioletas, generados artificialmente.

r) Siniestros producidos por causa de naturaleza extraordinaria, cuya cobertura esté reservada al Consorcio de Compensación de Seguros.

Artº. 5º. RIESGOS QUE SON CUBIERTOS POR EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS

Cláusula de indemnización por el Consorcio de Compensación de Seguros de las pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios en seguros de personas.

De conformidad con lo establecido en el texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, el tomador de un contrato de seguro de los que deben obligatoriamente incorporar recargo a favor de la citada entidad pública empresarial tiene la facultad de convenir la cobertura de los riesgos extraordinarios con cualquier entidad aseguradora que reúna las condiciones exigidas por la legislación vigente.

Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en España o en el extranjero, cuando el asegurado tenga su residencia habitual en España, serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando el tomador hubiese satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna de las siguientes situaciones:

a) Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté amparado por la póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora.

b) Que, aun estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente en concurso o por estar sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros.

El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su actuación a lo dispuesto en el mencionado Estatuto legal, en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, y en las disposiciones complementarias.

Resumen de las Normas Legales

1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos

a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos, inundaciones extraordinarias, incluidas las producidas por los embates de mar; erupciones volcánicas; tempestad ciclónica atípica (incluyendo los vientos extraordinarios de rachas superiores a 120 km/h y los tornados); y caídas de cuerpos siderales y aerolitos.

b) Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular.

c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz.

d) Los fenómenos atmosféricos y sísmicos, de erupciones volcánicas y la caída de cuerpos siderales se certificarán, a instancia del Consorcio de Compensación de Seguros, mediante informes expedidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Instituto Geográfico Nacional y los demás organismos públicos competentes en la materia. En los casos de acontecimientos de carácter político o social, así como en el supuesto de daños producidos por hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz, el Consorcio de Compensación de Seguros podrá recabar de los órganos jurisdiccionales y administrativos competentes información sobre los hechos acaecidos.

2. Riesgos excluidos

a) Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.

b) Los ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos en que es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.

c) Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra.

d) Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos.

e) Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el apartado 1. a) anterior, y en particular, los producidos por elevación del nivel freático, movimiento de laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo que estos fueran ocasionados manifiestamente por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera

provocado en la zona una situación de inundación extraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a dicha inundación.

f) Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como acontecimientos extraordinarios de los señalados en el apartado 1.b) anterior.

g) Los causados por mala fe del asegurado.

h) Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato de Seguro, la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el seguro quede extinguido por falta de pago de las primas.

i) Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como de "catástrofe o calamidad nacional".

3. Extensión de la cobertura

La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a las mismas personas y las mismas sumas aseguradas que se hayan establecido en las pólizas de seguro a efectos de la cobertura de los riesgos ordinarios.

En las pólizas de seguro de vida que de acuerdo con lo previsto en el contrato, y de conformidad con la normativa reguladora de los seguros privados, generen provisión matemática, la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se referirá al capital en riesgo para cada asegurado, es decir, a la diferencia entre la suma asegurada y la provisión matemática que la entidad aseguradora que la hubiera emitido deba tener constituida. El importe correspondiente a la provisión matemática será satisfecho por la mencionada entidad aseguradora.

Comunicación de daños al Consorcio de Compensación de Seguros

La solicitud de indemnización de daños cuya cobertura corresponda al Consorcio de Compensación de Seguros, se efectuará mediante comunicación al mismo por el Tomador del Seguro, el asegurado o el beneficiario de la póliza, o por quien actúe por cuenta y nombre de los anteriores, o por la entidad aseguradora o el mediador de seguros con cuya intervención se hubiera gestionado el seguro.

La comunicación de los daños y la obtención de cualquier información relativa al procedimiento y al estado de tramitación de los siniestros podrá realizarse:

- Mediante llamada al Centro de Atención Telefónica del Consorcio de Compensación de Seguros (900 222 665 o 952 367 042).

- A través de la página web del Consorcio de Compensación de Seguros (www.consorseguros.es).

Valoración de los daños: La valoración de los daños que resulten indemnizables con arreglo a la legislación de seguros y al contenido de la póliza de seguro se realizará por el Consorcio de Compensación de Seguros, sin que éste quede vinculado por las valoraciones que, en su caso, hubiese realizado la entidad aseguradora que cubriese los riesgos ordinarios.

Abono de la indemnización: El Consorcio de Compensación de Seguros realizará el pago de la indemnización al beneficiario del seguro mediante transferencia bancaria.

CAPÍTULO III

Siniestros

Artº. 6º. SINIESTROS E INDEMNIZACIONES

A) Actuación en caso de Siniestro:

En caso de siniestro, el Tomador del Seguro y el Asegurado han de poner todos los medios a su alcance para aminorar las consecuencias del Siniestro.

El Tomador del Seguro, el Asegurado o el Beneficiario deben comunicar al Asegurador la ocurrencia del siniestro, sus circunstancias y consecuencias inmediatamente y, como máximo, en el plazo de siete días de haberlo conocido.

B) Documentación que debe presentarse en caso de Siniestro:

El Tomador del Seguro, el Asegurado o el Beneficiario deberán presentar al Asegurador la documentación relacionada a continuación, de acuerdo con la prestación que corresponda:

- En caso de Muerte por accidente:

a) Licencia federativa en caso de tenerla.

b) Certificado literal de defunción, emitido por el Registro Civil.

c) Fotocopia del D.N.I del asegurado.

d) Certificado del médico que haya asistido al Asegurado, indicando el accidente deportivo que le causó el fallecimiento o, en su caso, testimonio de las Diligencias Judiciales completas e informe de la autopsia, si se ha practicado, u otros documentos que acrediten el fallecimiento por causa accidental.

e) Justificante de Ingreso de la liquidación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, o declaración de exención del mismo, debidamente cumplimentado por la Administración tributaria competente.

f) Si existe designación expresa de Beneficiario, y además del documento que acredite la personalidad del mismo, certificado del Registro de Actos de Últimas Voluntades y copia del último Testamento. Si no existe designación expresa, certificado el Registro de Últimas Voluntades y copia del último Testamento y, en caso de inexistencia, Declaración de Herederos o Acta de Notoriedad.

g) Fotocopia del DNI de los beneficiarios y copia del libro de familia.

h) Otros documentos que, como complemento de los anteriores, sean necesarios según las causas y circunstancias del acaecimiento del riesgo previsto en la póliza, para acreditar el derecho a percibir la prestación asegurada o su cuantía, a juicio del asegurador.

-En caso de Incapacidad Permanente por accidente deportivo según Baremo (incluida Progresiva):

a) Certificado médico, indicando el motivo de la lesión, causa, inicio, naturaleza y consecuencia de la misma, con expresión de las secuelas resultantes.

A la vista de dicha documentación, el Asegurador notificará la cuantía de la indemnización que estima procedente, a tenor del citado Baremo.

En caso de desacuerdo, ambas partes podrán someterse al procedimiento recogido en el artículo 38 LCS, debiendo designar cada parte un perito, con la aceptación escrita de éstos. Si una de las partes no hubiera hecho la designación, estará obligada a realizarla en los ocho días siguientes a la fecha en la que sea requerida por la otra parte, y de no hacerlo, se entenderá que acepta expresamente el dictamen del Perito designado.

Si los Peritos llegan a un acuerdo, lo harán constar en acta conjunta en la que especificarán las causas del siniestro y el grado que corresponde según el Baremo.

Cuando no haya acuerdo entre los peritos, ambas partes designarán un tercer perito de conformidad. De no existir esta, se podrá promover expediente en la forma prevista en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria o en la legislación notarial. En estos casos, el dictamen pericial se emitirá en el plazo señalado por las partes o, en su defecto, en el de treinta días a partir de la aceptación de su nombramiento por el perito tercero.

El dictamen de los Peritos, por unanimidad o por mayoría, se notificará a las partes de manera inmediata y en forma indubitada, siendo vinculante para éstos, salvo que se impugne judicialmente por alguna de las partes, dentro del plazo de treinta días, en el caso del asegurador y ciento ochenta en el del asegurado, computados ambos

desde la fecha de su notificación. Si no se interpusiere en dichos plazos la correspondiente acción, el dictamen pericial devendrá inatacable.

Si el dictamen de los Peritos fuera impugnado, el asegurador deberá abonar el importe mínimo a que se refiere el artículo 18 LCS, y si no lo fuera abonará el importe de la indemnización señalado por los Peritos en un plazo de cinco días.

En el supuesto de que por demora del asegurador en el pago del importe de la indemnización devenida inatacable el asegurado se viere obligado a reclamarlo judicialmente, la indemnización correspondiente se verá incrementada con el interés previsto en el artículo veinte, que, en este caso, empezará a devengarse desde que la valoración devino inatacable para el asegurador y, en todo caso, con el importe de los gastos originados al asegurado por el proceso, a cuya indemnización hará expresa condena la sentencia, cualquiera que fuere el procedimiento judicial aplicable.

b) Si procede, carta de pago o exención del impuesto que corresponda, debidamente cumplimentado por la Delegación de Hacienda.

-En caso de Incapacidad Permanente:

a) Licencia federativa en caso de tenerla.

b) Certificado médico, indicando el motivo de la lesión, causa, inicio, naturaleza y consecuencias de la misma.

c) Fotocopia del D.N.I del asegurado.

d) Resolución firme del instituto Nacional de la Seguridad Social competente.

e) Si procede, carta de pago o exención del impuesto que corresponda, debidamente cumplimentado por Hacienda.

f) Otros documentos que, como complemento de los anteriores, sean necesarios según las causas y circunstancias del acaecimiento del riesgo previsto en la póliza, para acreditar el derecho a percibir la prestación asegurada o su cuantía, a juicio del asegurador.

-En caso de Asistencia Sanitaria:

a) Justificante y facturas originales de los gastos producidos.

b) Parte de primera asistencia médica y/o ingreso hospitalario.

c) Certificado médico especificando motivo, causa y consecuencias del accidente.

-En todos los supuestos:

Declaración del Asegurado o Beneficiario explicando el accidente: fecha, motivo, causa, y consecuencias.

C) Pago de la indemnización:

La indemnización será satisfecha por el Asegurador al término de las investigaciones y peritaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro y, en su caso, el importe de los daños que resulten del mismo. El Asegurador, dentro de los cuarenta días siguientes a la recepción de la declaración del siniestro, abonará el importe mínimo de lo que pudiera deber según las circunstancias por él conocidas.

Si el asegurador incurriere en demora en el cumplimiento de la prestación, serán de aplicación las reglas contenidas en el artículo 20 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, salvo que la demora obedezca a causas justificadas o que no fuera imputable al asegurador. La indemnización se satisfará en España y en la moneda legal vigente en ese momento.

Una vez pagada la indemnización, el asegurador podrá reclamar a terceros que sean responsables del daño, debiendo el asegurado salvaguardar ese derecho del Asegurador.

Las indemnizaciones tienen carácter personal e intransferible y, en su consecuencia, no podrán ser objeto de cesión ni en todo ni en parte, ni servir de garantía para el cumplimiento de las obligaciones que los familiares o beneficiarios de la misma hayan contraído con terceras personas.

El Asegurador queda autorizado a retener aquella parte del capital asegurado en que, de acuerdo con las circunstancias por él conocidas, se estime la deuda tributaria resultante de la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones u otros tributos que en lo sucesivo puedan gravar la indemnización.

Los tomadores del seguro, asegurados o beneficiarios, que hayan percibido indebidamente prestación del asegurador, vendrán obligados solidariamente a reintegrar su importe. Quienes, por acción u omisión, hayan contribuido a hacer posible la percepción indebida de una prestación responderán solidariamente con los perceptores de la obligación de reintegrarla. Si la cantidad no fuese reintegrada en el plazo de tres meses desde que se percibió indebidamente, el asegurador podrá exigir un incremento del interés legal del dinero anual sobre el importe adeudado y en proporción a la demora.

CAPÍTULO IV

Administración de la póliza

Artº. 7º. PAGO DE LA PRIMA DEL SEGURO

1. El Tomador del Seguro, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Contrato de Seguro, está obligado al pago de la prima, que se realizará mediante domiciliación bancaria, salvo pacto en contrario establecido en las Condiciones Particulares. El Tomador del Seguro deberá entregar a Divina Seguros los datos de la cuenta corriente o de ahorros en la que se domiciliarán los recibos del presente seguro y autorizará a la entidad financiera a hacerlos efectivos.
2. Asimismo, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Contrato de Seguro, la primera prima o fracción será exigible una vez firmado el contrato. Las sucesivas primas o fracciones se deberán hacer efectivas en los correspondientes vencimientos.
3. Si la primera prima o fracción de la prima, no hubiera sido satisfecha, Divina Seguros se reserva el derecho a resolver el contrato, o a exigir el pago de la misma en vía ejecutiva, con base en la póliza de seguro. En todo caso si la prima o fracción no ha sido pagada en el momento de producirse el siniestro, el asegurador quedará liberado de su obligación.

4. La prima del seguro es anual. En caso de fraccionamiento de pago de la cuota anual en los términos establecidos en las condiciones particulares, se aplicará el recargo correspondiente. El fraccionamiento de la prima no exime al tomador de su obligación de abonar la prima anual completa, no pudiendo entenderse, en ningún caso, que la prima ha sido abonada en su totalidad si el importe satisfecho no es el correspondiente al de la prima total, sin perjuicio de que la fecha de efectos de la póliza se adapte a la anualidad contractual, de conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la presente estipulación.

5. **En caso de falta de pago de una de las cuotas o fracciones de primas siguientes, la cobertura del asegurador queda suspendida desde el mes siguiente al día de su vencimiento hasta el transcurso de seis meses. De esta manera, el impago de una fracción de la cuota anual llevará aparejada la suspensión de los derechos derivados de la condición de asegurado, permaneciendo en esta situación hasta transcurridos seis meses desde el vencimiento de la fracción de la cuota.**

   Si Divina Seguros no reclamase el pago dentro de los seis meses siguientes a dicho vencimiento, se entenderá que el contrato queda extinguido.

   Si el contrato no hubiere sido resuelto o extinguido, conforme a los párrafos anteriores, la cobertura vuelve a tener efecto a las veinticuatro horas del día en que el tomador pagó su prima.

   El Tomador del Seguro perderá el derecho al fraccionamiento de la prima que se hubiese pactado, cuando se produzca el impago de cualquiera de los recibos a su vencimiento, produciéndose el vencimiento anticipado y siendo exigible,

desde ese mismo momento, la prima total acordada el periodo del seguir en curso. En cualquier caso, el asegurador, cuando el contrato esté en suspenso, sólo podrá exigir el pago de la prima del periodo en curso.

6. En caso de extinción anticipada del contrato, imputable al Tomador del Seguro, la parte de la prima anual no consumida corresponderá al asegurador.
7. La aseguradora solo queda obligada por los recibos librados por Divina Seguros. El único documento válido para justificar el pago es el recibo emitido por la aseguradora.

   No tendrán carácter liberatorio las cantidades pagadas a corredurías, salvo que éste solicite del asegurador la emisión del correspondiente recibo.
8. En cada renovación del contrato de seguro, Divina Seguros podrá modificar la prima anual del seguro en función de los costes de los servicios y de las innovaciones que sea necesario incorporar a la póliza de seguro.

   Divina Seguros no está sujeta a límite alguno en las variaciones anuales de la prima. La prima responderá a los principios de suficiencia, equidad y equilibrio conforme a la normativa reguladora del seguro.
9. El Tomador del Seguro, una vez recibida la comunicación de la variación de la prima con respecto a la anualidad siguiente, podrá optar entre la prórroga del contrato o la extinción del mismo al vencimiento del año en curso.

   En caso de optar por la prórroga del contrato se entiende que el Tomador del Seguro acepta las nuevas condiciones económicas.
10. En caso de optar por la extinción del contrato el Tomador del Seguro deberá notificar por escrito a Divina Seguros, al menos, con un mes de anticipación a la conclusión del periodo del seguro en curso, su voluntad expresa de dar por finalizada la relación contractual al término de la misma.

Artº. 8º. DETERMINACIÓN DE LA PRIMA

En las Condiciones Particulares se indicará expresamente el importe de las primas de seguro o constarán los procedimientos de cálculo para su determinación.

En este último caso, se fijará una prima provisional, que tendrá el carácter de mínima y será exigible al comienzo de cada período de seguro.

A cada vencimiento de la póliza se procederá a la actualización de las primas, incorporándose a las mismas los ajustes necesarios para garantizar la suficiencia de las tarifas. Asimismo, se aplicarán también los ajustes necesarios para constituir las provisiones técnicas que se adecuen a lo dispuesto en la normativa vigente.

Artº. 9º. PRIMAS REGULARIZABLES

En el supuesto de que para el cálculo de la prima se hubieran adoptado elementos o magnitudes susceptibles de variación, se indicará en la póliza la periodicidad con la que deberá reajustarse la prima. En el supuesto de que no se indicara, se entenderá que deberá reajustarse al final de cada período de seguro.

1. El Tomador del Seguro o el Asegurado, en el plazo de treinta días desde el término de cada período de regularización, deberá facilitar al Asegurador los datos y documentos necesarios para proceder a la regularización de la prima.

2. La prima resultante de la regularización no podrá ser inferior a la prima neta mínima establecida en las Condiciones Particulares de la póliza.

3. El Asegurador tendrá, en cualquier momento, el derecho de practicar inspecciones para la verificación y averiguación de los datos referentes a los elementos y magnitudes sobre los que la prima esté calculada. El Tomador del Seguro o el Asegurado deberán facilitar al Asegurador todas las informaciones, aclaraciones y pruebas necesarias para el conocimiento y comprobación de los referidos datos.

CAPÍTULO V

Cuestiones fundamentales de carácter general

Artº. 10º. PERFECCIÓN, EFECTO Y DURACIÓN DEL CONTRATO

10º. 1. Perfección.

La póliza se perfecciona mediante el consentimiento de las partes, manifestado con la suscripción y firma de la póliza.

10º. 2. Efecto.

La presente póliza de seguro entrará en vigor y vencerá en los días indicados en las Condiciones Particulares.

10º. 3. Duración.

A) La **duración** del contrato se fija **desde las 00:00 horas de la fecha de efectos del seguro indicada en las Condiciones Particulares,** hasta las **veinticuatro horas del día indicado en las Condiciones Particulares como fecha final del seguro .**

B) **Cada año**, salvo casos especiales, la póliza **vence y se renueva de forma automática.**

C) **Las partes pueden oponerse a la prórroga del contrato mediante notificación escrita dirigida a la otra parte, efectuada con un plazo de, al menos, un mes de anticipación a la conclusión del seguro en curso, cuando quien se oponga a la prórroga sea el Tomador del Seguro y, de dos meses, cuando sea el Asegurador.**

D) **El Asegurador deberá comunicar al tomador, al menos, con dos meses de antelación a la conclusión del periodo en curso cualquier modificación del contrato de seguro.**

E) Las coberturas de la póliza cesarán automáticamente al producirse la resolución del contrato, quedando el Asegurado sin derecho a la prestación de los servicios.

Artº. 11º. PÉRDIDA DE DERECHOS Y RESCISIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.

1. **Las coberturas de la póliza cesarán automáticamente al producirse la resolución del contrato, quedando el Asegurado sin derecho a la prestación de los servicios.**

2. **Por impago de la prima del seguro o de cualquiera de sus fracciones, tras el transcurso de los seis meses siguientes al vencimiento de las mismas.**

3. **Si se produce un siniestro, habiéndose incumplido el deber del artículo 10 LCS por omisión o inexactitud de la declaración del Tomador o el Asegurado, se aplicarán las siguientes reglas:**

a) **Mala fe del Tomador o del Asegurado, el Asegurador quedará liberado de su prestación.**

b) **Cuando la inexactitud u omisión sea motivada por cualesquiera otras causas, la prestación se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre el importe de la prima calculada y la prima que realmente hubiera correspondido aplicar en función de las magnitudes que sirven de base para su cálculo.**

4. **En todo caso, la presente póliza de seguro se extinguirá para un Asegurado, perdiendo el derecho a las prestaciones garantizadas en la misma:**

   a) **A su fallecimiento.**

   b) **Si el siniestro cuya cobertura se garantiza, sobreviene antes de que se haya pagado la prima única, salvo que se pacte expresamente lo contrario.**

   c) **En caso de reserva o inexactitud por parte del Tomador del Seguro o asegurado al cumplimentar los datos que se piden por parte del Asegurador, no respondiendo con veracidad y ocultando de manera**

consciente circunstancias relevantes o no observando la diligencia al proporcionar los datos solicitados.

d) Si al contratar incurrió en dolo o culpa grave o en caso de agravación del riesgo si no lo comunica al Asegurador, o actúa de mala fe.

e) Si no emplea los medios a su alcance para limitar razonablemente los costes de la prestación, pudiendo perder el derecho a la misma si se comprueba que ha obrado con mala fe o abuso manifiesto.

f) Si no facilita al Asegurador, en caso de accidente con un tercero civilmente responsable, la información y documentación necesaria para la reclamación que proceda.

g) Cuando el siniestro se hubiese causado por mala fe del asegurado o del Tomador del Seguro.

Artº. 12º. IGNORANCIA.

Las estipulaciones del presente contrato se aplicarán también a las personas aseguradas, aunque éstas o sus derechohabientes invocasen ignorancia de tales condiciones. Corresponde al Tomador del Seguro comunicar a los asegurados o sus derechohabientes las condiciones del seguro estipulado.

Artº. 13º. COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES.

1. Las comunicaciones a Divina Seguros por parte del Tomador del Seguro o asegurado se realizarán en el domicilio social o dirección de correo electrónico de la aseguradora que figure en la póliza, pero si se realizan a un agente o a un representante de la misma, surtirán los mismos efectos que si estos las hubieran efectuado directamente a esta, conforme dispone el artículo 146 del Real Decreto 3/2020, de 4 de febrero, de distribución de seguros.

   Sin embargo, las comunicaciones efectuadas por el Tomador del Seguro al corredor de seguros, no se entenderán realizadas al Asegurador.
2. Por su parte, las comunicaciones realizadas por Divina Seguros al Tomador del Seguro o al asegurado se realizarán por escrito en el domicilio o dirección de correo electrónico de los mismos recogidos en el contrato, salvo que se hubiera notificado a al Asegurador el cambio de domicilio o dirección de correo electrónico de los mismos.
3. Las comunicaciones que haga un corredor de seguros en nombre del Tomador del Seguro al asegurador, surtirán los mismos efectos que si las realizara el propio tomador, salvo indicación en contrario de este. En todo caso, se precisará el consentimiento expreso y escrito del Tomador del Seguro para suscribir un nuevo contrato o para modificar o rescindir el vigente.

ART°. 14°. JURISDICCIÓN.

Será Juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del contrato de seguro el del domicilio del asegurado de acuerdo con el art. 24 de la Ley de Contrato de Seguro.

ART°. 15°. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES.

Las **acciones para exigir derechos** derivados del contrato prescriben a los **cinco años** de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Contrato de Seguro.

ART°. 16°. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Los profesionales, facultativos, centros y servicios sanitarios debidamente autorizados que Divina Seguros pone a disposición del asegurado y que éste solicita, gozan de plena autonomía, independencia y responsabilidad en la prestación de la asistencia sanitaria.

En consecuencia, el Asegurador en ningún caso responderá de los actos y/u omisiones de los profesionales y centros anteriormente mencionados.

D) **Consultas y aclaraciones sobre incidencias:**

Las consultas y aclaraciones que se puedan plantear a lo largo de la vida de la póliza sobre su emisión, administración, tramitación de los siniestros o rescisión del contrato se realizarán, de forma verbal o escrita, a elección del Tomador del Seguro o del Asegurado, a través de:

1. El Mediador de Seguros, BMS MEDIACION IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS SLU, teléfono 954050530, e-mail informacion@bmsgroup.com ,o dirección postal PASEO DE LA CASTELLANA 28, ENTREPLANTA, 28046 MADRID.

2. El Centro de Atención Telefónica de la Compañía en el número ----------, de 9 a 20 horas, de lunes a viernes laborables o a través de su web www.Divina Seguros.com.

ART°. 17°. ATENCIÓN AL CLIENTE, QUEJAS Y RECLAMACIONES

Divina Seguros, de conformidad con la legislación vigente (Orden ECO 734/2004, de 11 de marzo), dispone de un Departamento de Atención al Asegurado al que pueden dirigirse los tomadores, asegurados, beneficiarios, terceros perjudicados o causahabientes de cualquiera de los anteriores para presentar sus quejas y reclamaciones.

A tal fin existe a su disposición en las oficinas un ejemplar del reglamento del departamento para la formulación de las mismas.

Este departamento atiende las quejas y reclamaciones de las entidades aseguradoras que forman el Grupo Divina Seguros.

Las quejas o reclamaciones, que deberán formalizarse por escrito, habrán de dirigirse al Departamento de Atención al Asegurado por cualquiera de los siguientes medios.

a. Personalmente, mediante su entrega en cualquiera de las oficinas de Divina Seguros.

b. Por correo postal remitido al apartado de correos 1280, 46080 Valencia, con la referencia "Departamento de Atención al Asegurado".

c. Por correo electrónico a la dirección reclamaciones@divinaseguros.com.

El Departamento de Atención al Asegurado acusará recibo por escrito de las mismas y tiene obligación de resolver de forma motivada y en el plazo máximo legal de un mes a contar desde la fecha de presentación de la queja o reclamación ante el citado departamento.
Asimismo, los interesados podrán interponer reclamación o queja ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid https://dgsfp.mineco.gob.es/es/Consumidor/Reclamaciones/Paginas/InformacionProcedimiento.aspx. Para ello deberán acreditar que ha transcurrido el plazo de un mes desde la fecha de entrada de la reclamación o queja ante el Departamento de Atención al Asegurado sin que éste hubiera resuelto, o cuando haya sido denegada la admisión o desestimada, total o parcialmente, su petición.

A los efectos oportunos, se indica a los interesados que el funcionamiento del Departamento de Atención al Asegurado, aparte de lo recogido en su propio reglamento, se encuentra regulado en las siguientes normas legales:

- Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y normas ulteriores modificadoras de la misma.
- Orden ECO 734/2004, de 11 de marzo, sobre los Departamentos y Servicios de Atención al Cliente y el Defensor del Cliente de las Entidades Financieras.
- Orden ECC 2502/2012, de 16 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de presentación de reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Asimismo, se regirá por cuantas normas legales ulteriores modificadoras de las mismas y disposiciones reglamentarias de desarrollo se promulguen, y en lo que dichas disposiciones encomienden a la autonomía de la voluntad, se estará a lo que se disponga en el reglamento de funcionamiento del propio departamento.

Sin perjuicio de las anteriores actuaciones, las decisiones de Divina Seguros o de cualquiera de sus órganos serán susceptibles de impugnación ante la jurisdicción competente, según el orden de distribución de competencia entre los órganos jurisdiccionales y con arreglo a las reglas de competencia, procedimiento y fuero territorial que la regulan.

ARTº. 18º. GRABACIÓN CONVERSACIONES TELEFÓNICAS

El Tomador del Seguro autoriza a Divina Seguros para que, si la aseguradora lo considera necesario y con el objeto de prestar un mejor servicio, pueda proceder a la grabación de las conversaciones telefónicas que se mantengan en relación a las coberturas de la presente póliza. Asimismo, autorizan expresamente a que estas grabaciones puedan ser utilizadas en los procesos de control interno y, en su caso, como medio de prueba para cualquier reclamación que pudiera surgir entre ambas partes.

Las grabaciones telefónicas de contrataciones, solicitudes de prestaciones y bajas se conservarán durante los plazos de prescripción de las acciones legales. En todo caso, la aseguradora queda obligada a preservar la confidencialidad de las conversaciones mantenidas.

El Tomador del Seguro puede solicitar copia del contenido de las citadas grabaciones.

ARTº. 19º. TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Información básica sobre Protección de Datos	
Responsable	Divina Pastora Seguros, Mutua de seguros
	Calle Xàtiva nº 23, 46002, Valencia.
Delegado de protección de datos	protecciondedatos@divinaseguros.com
Finalidad	Gestión y desarrollo del contrato de seguro, incluida la comunicación de datos personales a mediadores, otras entidades aseguradoras y a terceros colaboradores o proveedores de servicios; gestión administrativa, contable, fiscal y de facturación; gestión de quejas y conflictos; prevención del fraude y blanqueo de capitales. Envío de ofertas publicitarias o promocionales de Divina Seguros, incluido perfilados. Comunicación de los datos a las empresas del grupo Divina Seguros para el envío de ofertas publicitarias o promocionales, incluido perfilados. Comunicación de los datos a las empresas del grupo Divina Seguros con finalidades de supervisión, y a ficheros comunes del sector y otros legalmente establecidos. Perfilado con fines actuariales y análisis de mercados objetivos.
Legitimación	Ejecución de las relaciones precontractuales y contractuales. Obligación Legal. Consentimiento del interesado.

	Interés Legítimo. Interés Público.
Destinatarios	Proveedores de servicios, incluido el reaseguro y/o coaseguro. Mediadores de seguros. Entidades financieras y bancarias. Administración Pública y/o judicial. Empresas del Grupo Divina Seguros. Ficheros comunes del sector.
Derechos	Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional	Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos personales en la Política de Privacidad de nuestra página web: http://www.divinaseguros.com/corporativo/politica-de-privacidad.aspx

CLAUSULA CONTRACTUAL

Mediante la firma de las presentes condiciones generales, el Tomador del Seguro declara conocer y acredita haber recibido con anterioridad a la celebración del contrato la información requerida según lo establecido en el artículo 96 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y artículos 122 y 126 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, sobre la legislación aplicable al contrato de seguro, los diferentes mecanismos de solución de conflictos y demás información sobre el contenido y condiciones del presente contrato de seguro, así como la información contemplada en la normativa de distribución de seguros y reaseguros.

El Tomador del Seguro, en virtud de lo establecido en el artículo 122.4 del citado reglamento de desarrollo, asume el compromiso de informar y facilitar a los asegurados por la presente póliza, la información mencionada en el párrafo anterior, eximiendo de dicha obligación al Asegurador.

Las presentes condiciones particulares, junto con las condiciones generales y sus anexos, resumen las coberturas del contrato de seguro de Seguro deportivo aplicables al asegurado.

Asimismo, el Tomador del Seguro declara aceptar y acepta expresamente mediante su firma las condiciones, exclusiones y cláusulas limitativas de los derechos del asegurado, cuyo contenido conoce y comprende por haber leído y que constan en las presentes condiciones generales, así como en las particulares de la póliza que le han sido entregadas.

Especialmente declara aceptar y acepta expresamente las cláusulas limitativas que figuran resaltadas de manera especial y específica, en las cláusulas tercera, cuarta y quinta de las presentes condiciones generales, así como en las condiciones particulares de la póliza, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro.

PROTECCIÓN DATOS.

El Tomador del Seguro declara recibir, conjuntamente con este documento, las condiciones generales de la póliza de seguro, así como los diversos suplementos o anexos que se produzcan, todo lo cual forma parte indisociable del presente contrato de seguro.

Firmado por ambas partes en señal de conformidad y aceptación expresa de este contrato de seguro.

P.P. Federación
Fdo.

P.P. Divina Pastora Seguros, Mutua de Seguros
Fdo.

divina seguros

GENERALES_ACCIDENTES FEDERACIONES-CICLISMO_ES_0126